

Nr. 53 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 4. März 1938

R 43 II/768, Bl. 55–58

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe in München.

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern hat mit Schreiben vom 12. Januar 1938 Abschrift eines Schreibens des Oberbürgermeisters der Hauptstadt der Bewegung vom 19. November 1937 an den Reichskommissar für die Preisbildung übersandt, in dem mitgeteilt wird, daß der Führer und Reichskanzler auf einen Vortrag des Oberbürgermeisters *Fiehler* erklärt habe, daß er die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe in der Stadt München wünsche¹. Diese Abgabe wird auf Grund einer vom Oberbürgermeister erlassenen Satzung² seit dem 1. Juli 1937 erhoben.

Über die Abgabepflicht bestimmt § 1 der Satzung: „Von allen Personen und Unternehmen, die in der Stadt München aus dem Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar finanzielle Vorteile ziehen, wird eine Fremdenverkehrsabgabe erhoben.“ § 4 der Satzung bestimmt die Höhe der Abgabe, die in 5 Stufen zwischen 101–1500 RM und in 6 Sonderstufen zwischen 1501 und 20 000 RM erhoben wird. Für die Einstufung und für die Höhe der Abgabe ist maßgebend, „welche besonderen Vorteile und Mehreinnahmen dem Abgabepflichtigen aus dem Fremdenverkehr der Stadt erwachsen. Hierbei sind insbesondere Umfang, Lage und Ausstattung der Geschäftsräume des Abgabepflichtigen, die Zahl der Schaufenster, die Größe und die Verhältnisse der Kundschaft, die Betriebsweise, die Zahl und Art der gehaltenen Wagen usw. zu berücksichtigen“ (§ 4 Ziff. II³).

Die Abgabe wird jeweils für das Rechnungsjahr durch den Oberbürgermeister nach Anhören von Beiräten festgesetzt (§ 5 Ziff. I).

Gegen die Abgabe werden vom Reichsminister des Innern, dem Reichsminister der Finanzen, dem Stellvertreter des Führers, dem Reichs- und Preußischen Verkehrsminister, dem Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister, ferner von dem Leiter der Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, dem Reichsverband Deutscher Bahnhofspächter sowie der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel erhebliche rechtliche, steuerpolitische, wirtschaftliche und allgemeine Bedenken geltend gemacht⁴.

Der *Reichsminister der Finanzen*, dessen Auffassung sich der Reichsminister des Innern anschließt⁵, hat an rechtlichen Bedenken besonders folgende hervorgehoben: Die Abgabe sei in der jetzigen

¹ R 43 II/768, Bl. 2–4. Fiehler nahm hier Bezug auf eine Vorsprache zus. mit GL Ad. Wagner bei Hitler „in den letzten Tagen“, bei welcher auch die Bedenken des RIM und RFM gegen die Abgabe zur Sprache gekommen und Hitler gleichwohl die genannte Entscheidung getroffen habe. – Den Grund für die Befassung des RMRk mit dieser nur auf den ersten Blick lokalen Angelegenheit bildete der Umstand, daß Hitler als „Beauftragter der NSDAP“ für München i.S. der DGO fungierte und Lammers hierbei mit seiner stand. Vertretung beauftragt hatte; s. ARH IV, Anhang FV 101*, 221*, 311*.

² *Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe im Gemeindebezirk München* vom 29. 6. 1937, als Anlage zum RIM-Schreiben vom 12. 1. 1938; R 43 II/768, Bl. 5–7.

³ In der Vorlage fälschlich: Ziff. III.

⁴ Die erwähnten Stellungnahmen hatte der RIM dem RMRk als Anlagen zum Schreiben vom 12. 1. (o. Anm. 1) sowie dreier weiterer Schreiben vom 14. 1., 12. 2. und 23. 2. 1938 übersandt; R 43 II/768, Bl. 12, 23, 43.

⁵ Stellungnahme des StS Reinhardt an den StdF vom 21. 10. 1937, abgegeben in seiner Funktion als Hauptdienstleiter für öffentl. Finanzen, Steuern und Arbeitsbeschaffung im Stab des StdF, mit beilieg. Aufzeichnung; ebd. Bl. 8–11. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12306.

Form nicht mit dem Reichsrecht vereinbar. Sie sei als eine Steuer anzusehen, deren sämtliche Tatbestandsmerkmale sie aufweise. Insbesondere sei auch nach der Satzung selbst die Verwendung der aufkommenden Beträge nicht zweckgebunden, ebenso wie der Kreis der von der Abgabe betroffenen Personen nicht bestimmt umgrenzt sei. Die Abgabe werde vielmehr von Gewerbetreibenden und Nichtgewerbetreibenden, z. B. auch von Künstlern erhoben.

Die Abgabe in ihrer jetzigen Form verletze auch den Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Dieser Grundsatz verlange, daß keine willkürlichen Abstufungen der Besteuerung erfolgen. Eine Willkür müsse sich aber in einer Stadt von der Größe Münchens und der sich daraus ergebenden Unübersichtlichkeit über den Kreis und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Abgabepflichtigen bei Anwendung der Bestimmungen des § 1 und des § 4 der Satzung ergeben, sowohl bei der Einstufung der Abgabepflichtigen wie bei der Festsetzung der Höhe der Abgabe. Die mangelhafte Abgrenzung des Kreises der Abgabepflichtigen in § 1, der auch diejenigen einbeziehe, die mittelbare Vorteile am Fremdenverkehr haben, öffne Meinungsverschiedenheiten Tür und Tor.

Ferner lasse die Vielzahl der in § 4 Abs. 2 der Satzung⁶ aufgestellten Merkmale das Erfordernis der Bestimmtheit vermissen, so daß im Einzelfalle die Höhe der Abgabe dem subjektiven Ermessen der Veranlagungsbehörde überlassen sei. Ein weiterer Verstoß gegen das Reichsrecht sei in den Sonderstufen des § 4 Abs. 1 der Satzung zu erblicken. Die Abgaben in diesen Stufen liegen zwischen 1501 und 20 000 RM. Abgaben in dieser Höhe berücksichtigten regelmäßig die größere und geringere Leistungsfähigkeit der Pflichtigen; werde aber eine Gemeindeabgabe nach dem Maßstab dieser Leistungsfähigkeit erhoben, so sei sie damit der Einkommensteuer gleichartig und daher nach § 2 des Finanzausgleichsgesetzes⁷ unzulässig.

Schließlich schmälerten die Abgaben die steuerpflichtigen Einkünfte der pflichtigen Personen und führten so zu einer wesentlichen Verkürzung des Aufkommens an Einkommen- und Körperschaftsteuer. Nach § 3 des Finanzausgleichsgesetzes sollen aber Gemeindesteuern nicht erhoben werden, die die Steuereinnahmen zu schädigen geeignet sind.

Der *Reichsminister des Innern* pflichtet dieser Auffassung bei. Er bemängelt insbesondere auch das Fehlen einer festen Abgrenzung des Kreises der Steuerpflichtigen, den Mangel eines festen Steuermaßstabes und die Tatsache, daß nach der bestehenden Ordnung praktisch die Einstufung völlig in das Ermessen der Steuerbehörde gestellt sei. Die Mängel dieser Abgabenordnung müßten sich, da Abgabestufen bis zu 20 000 RM vorgesehen seien, in der schroffsten Form äußern. Eine große Verbitterung in den Kreisen der Abgabepflichtigen und eine Unzahl von Rechtsmittelverfahren müsse die Folge sein. Das werde dadurch bestätigt, daß von der auf eine halbe Million geschätzten Abgabe bisher nur rund 45 000 RM eingegangen seien⁸. Nach einer Mitteilung der Wirtschaftskammer Bayern, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, vom 14. Februar 1938⁹ hätten nahezu 100 v. H. der herangezogenen Betriebe Einspruch gegen ihre Heranziehung zu der Abgabe eingelegt. Bei den schweren Mängeln, die der Abgabeordnung anhafteten, sei damit zu rechnen, daß diesen Einsprüchen, wenn sie in das Verwaltungsrechtsverfahren gelangten, der Erfolg nicht werde versagt werden können, was zu einem schweren Ansehensverlust der Behörden der Hauptstadt der Bewegung führen müsse.

Im übrigen weist der Reichsminister des Innern auf die gleichen steuerpolitischen Bedenken hin, die der Reichsminister der Finanzen geltend gemacht hat.

Der *Reichs- und Preußische Verkehrsminister*¹⁰ wendet sich insbesondere dagegen, daß auch die Pächter der gewerblichen Nebenbetriebe auf den Bahnhöfen in München (Bahnwirtschaft, Bahnhofsbuchhandlungen, Bahnhofsverkaufsstände) zu der Abgabe veranlagt werden, obwohl diese

⁶ Zitat oben zu Anm. 3.

⁷ I. d. F. des 2. *FinanzausgleichsÄndG* vom 30. 3. 1936 (RGBl. I S. 315); s. ARH II/2, Nrr. 235, 241; ARH III, Anhang FV 147*.

⁸ Angabe im Schreiben vom 12. 1. 1938 (o. Anm. 1).

⁹ R 43 II/768, Bl. 44.

¹⁰ RVM an RIM, 28. 12. 1937; ebd. Bl. 22.

Nebenbetriebe den Bedürfnissen des allgemeinen Verkehrs dienen, für den die Werbemaßnahmen der Stadt München nicht ins Gewicht fallen. Die vorhandenen 28 Pächter sollten insgesamt für das Steuerjahr 1937 etwa 86 000 RM zahlen. Die Reichsbahndirektion München habe bei der Stadt München Vorstellungen gegen die außerordentliche Belastung der Pächter erhoben und beantragt, die Pächter von der Abgabe freizustellen. Da die von den Pächtern an die Reichsbahn zu zahlenden Pachten nach Maßgabe des Ertrags festgesetzt würden, und die Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe zu einer Minderung des Ertrags und damit zu Pachtermäßigungen führen müsse, wirke sich die Fremdenverkehrsabgabe, sofern die Stadt München eine wesentliche Ermäßigung ablehne, allein zum Schaden der Deutschen Reichsbahn aus.

Der *Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister*¹¹ schließt sich den von den eingangs des Vermerks genannten Wirtschaftsverbänden vorgebrachten steuerrechtlichen und wirtschaftlichen Bedenken an und weist noch insbesondere darauf hin, daß die Betriebe, die für die Sonderstufen in Anspruch genommen würden, voraussichtlich wegen der erheblichen Mehrbelastung nicht in der Lage sein würden, das bisherige Preisniveau ohne Gefährdung ihrer Wirtschaftlichkeit zu halten.

Die einzelnen bereits erwähnten Wirtschaftsverbände haben von ihrem besonderen Standpunkt aus im einzelnen die steuerrechtlichen und wirtschaftlichen Bedenken unterstrichen¹².

Der Leiter der Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe Fritz Dreesen aus Godesberg hat gebeten, die Stadt München zu veranlassen, vorerst sämtliche weiteren Maßnahmen einzustellen¹³. In einem weiteren Schreiben¹⁴ hat Herr Dreesen darauf hingewiesen, daß die von ihm geleitete Wirtschaftsgruppe durchaus anerkenne, daß eine Verteilung der Kosten der zusätzlichen örtlichen Fremdenverkehrswerbung auf die am Fremdenverkehr Interessierten notwendig sein könne. Voraussetzung sei jedoch, daß der Verwendungszweck eindeutig festgelegt werde. Keineswegs dürften die Einnahmen für andere gemeindliche Ausgaben herangezogen werden. Auch die Bemessungsgrundlagen bedürften einer bestimmten Normierung, damit die bisherige willkürliche Einschätzung abgestellt werde. Er sei der Meinung, daß die Erhebung der Abgabe zu Preiserhöhungen und zu Leistungsminderungen Anlaß geben werde. Er hat in Aussicht gestellt, einen Vorschlag vorzulegen, der eine tragbare Lösung in sich schließt.

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern bittet im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen, dem Führer und Reichskanzler vorzuschlagen, daß auf Grund der vorgetragenen gewichtigen Bedenken seine Entscheidung einer Nachprüfung unterzogen werden möchte. Der Stadt München würde gegebenenfalls anheimzugeben sein, die bei einem Verzicht auf die Fremdenverkehrsabgabe ausfallende Mehreinnahme auf anderem Wege hereinzuholen.

2. Dem Herrn Reichsminister mit der Bitte um Herbeiführung einer Entscheidung gehorsamst vorgelegt.

3. W[ieder]v[orlage] beim Referenten (Bescheid an den Reichsminister des Innern, Herrn Fritz Dreesen und Staatsminister a. D. Esser¹⁵).

¹¹ RWiM an RIM, 7. 2. 1938; ebd. Bl. 26.

¹² Deren Eingaben s. ebd. Bl. 13–21, 24 f., 27–30. Besonders aufschlußreich das Schreiben der WiGr. Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe vom 10. 2. 1938, das mit einer Fülle von Beispielen die willkürliche Belastung von Hotels, Gaststätten und Cafés darlegte; ebd. Bl. 38–41, auch 50–54.

¹³ Verbunden mit der Bitte an Lammers, ihm eine Unterredung zu gewähren: Dreesen an RMRk, 15. 2. 1938; ebd. Bl. 31 f.

¹⁴ Dreesen an Lammers, 23. 2. 1938; ebd. Bl. 45–48.

¹⁵ Esser hatte als „Leiter des dt. Fremdenverkehrswesens“ Lammers in zwei Schreiben vom 17. 2. und 1. 3. 1938 gebeten, ihn vor einer Entscheidung zu hören; ebd. Bl. 42, 49. – Zum Fortgang: Nach Rücksprache mit Killy und Telefonaten mit Esser und Dreesen am 11. 3. beschied Lammers tags darauf den RIM, daß die Sache Hitler zur Entscheidung vorgetragen werden müsse, was z. Zt. nicht möglich sei, und ersuchte ihn – einer gemeinsamen telegraf. Vorstellung Essers und Dreesens nachkommend – um Anweisung an OB Fiehler, einstweilen von allen Zwangsmaßnahmen (Pfändungen u. dgl.) abzusehen. Eine entspr. Weisung des RIM erging am 30. 3. 1938; R 43 II/768, Bl. 58–61. Beim Vortrag am 12. 4. erklärte sich Hitler mit einer Nachprüfung von Art und Höhe der Abgabenerhebung einverstanden; s. Anhang, FV 207*.

Dr. K[ill]y

Auf einer von RKomPr. Jos. Wagner einberufenen Besprechung aller Beteiligten am 19. 5. 1938 signalisierte dieser sein Einverständnis mit der Fremdenverkehrsabgabe, sofern der Kreis der Abgabepflichtigen klar umgrenzt werde, der Tarif objektiv nachprüfbar sei und in der Spitze bei 3000 RM auslaufe. Fiehler suchte Lammers am 28. 5. in der Rkei auf, gab an, daß Hitler im Nov. 1937 auch gegen eine Tarifspitze von 20 000 RM nichts eingewendet habe, und forderte als Höchstsatz 10 000 RM, mit welchem sich nach Auskunft Essers die Vertreter des Fremdenverkehrsgewerbes bereits abgefunden hätten. Jedoch mußte er sich vom RKomPr. am 27. 6. Vorhalten lassen, daß selbst das Stadtsteueramt München ursprüngl. ein Maximum von nur 3000 RM gefordert hatte und im übrigen der Stadt künftig auch die Steuerausfälle, welche das vor der Verabschiedung stehende 3. FinanzausgleichsÄndG allen anderen Kommunen zumute, wieder rückvergütet würden (hierzu Dok. Nrr. 70, 87 u. ö.); R 43 II/768, Bl. 62–76. Fiehler fand sich im weiteren nolens volens mit dem Höchstsatz von 3000 RM ab, brachte aber als Kompensation der Einnahmeausfälle nun die Verdoppelung der Getränkesteuer auf den Kleinhandelspreis von 5 auf 10% in Vorschlag. Dem stimmten RKomPr. wie auch bayer. Innenministerium im Okt. 1938 zu – allerdings unter der Voraussetzung, daß die Erhöhung nicht auf den Verkaufspreis durchschlagen dürfte, also allein zu Lasten der Gewerbetreibenden ging. Es handelte sich demnach um eine Verbrauchsteuererhöhung, deren „notwendige und dem Willen des Gesetzgebers entsprechende Abwälzung auf den Verbraucher unmöglich gemacht wird“, wie die WiGr. Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe mit bitterer Süffisanz dem RFM am 28. 12. 1938 schrieb: „Würde man diesen Weg allgemein beschreiten, so würden alle Grundsätze des Steuerwesens zusammenbrechen, denn aus einer Verbrauchsteuer wird dann eine Realsteuer oder gar eine Personalsteuer.“ R 43 II/ 768, Bl. 77–107, hier 104–106.

Eine auf diese Weise revid. Abgabensatzung für München erging am 24. 1. 1939; R 1501/3614, unfol. Die 1939 vom DGT mit Unterstützung des Reichsfremdenverkehrsverbands betriebene reichs-gesetzl. Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe stieß auf energische Gegenwehr der RWiK (Schreiben an RFM vom 8. 5. 1939) und wurde nach Kriegsbeginn zurückgestellt; s. R 1501/2415.

Zitierhinweis

Nr. 53 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 4. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d053>